

Interne Vergabeakte

Prüfmatrix zum Auftragnehmerwechsel

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Prüffrage	Indiz	Rechtsfolge	Aktenfundstelle
Stand der Prüfmatrix	02.11.2026	Arbeitsstand vor Zustimmung	interne Vergabeakte
Insolvenz des Auftragnehmers	Insolvenzantrag 18.10.2026	Prüfung § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 GWB	01_sachverhalt
Universalsukzession oder Umstrukturierung	Insolvenzplan oder Assetdeal mit wesentlichen Betriebsmitteln	Auftragnehmerwechsel kann zulässig sein	02_pruefvermerk
Wesentliche Vertragsänderung	Leistung bleibt IT-Betrieb Fachverfahren	keine Neuausschreibung wenn keine weiteren wesentlichen Änderungen	07_stellungnahme
Eignung des Erwerbers	Personal, Ticketsystem, Zertifikate, Versicherung	Eignungsprüfung dokumentieren	03_fortfuehrungsantrag
Konkurrentenangriff	DataPortus behauptet Umgehung	VK-Verteidigung vorbereiten	04_ruege und 05_nachpruefung